

권 고

1. 제 목 : 시설운영위원회 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ▼▼△△△△△

3. 내 용

가. 업무개요

△△△△△은 시설 운영의 민주성과 투명성을 제고하고 입소자의 권익 향상과 시설의 체계적·종합적 발전 방향을 모색하기 위하여 시설운영위원회를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「사회복지사업법」 제36조(운영위원회) 및 같은 법 시행규칙 제24조(운영위원회의 설치 및 운영 등)에 따르면, 사회복지시설의 장은 [표 1]과 같이 시설 운영에 관한 사항을 심의하기 위해 운영위원회를 설치하여야 하며,

보건복지부령으로 정하는 경우에는 [표 2]와 같이 복수의 시설에 공동 운영위원회를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다.

[표 1] 시설운영위원회 심의 및 보고사항

① 심의사항

- 시설운영계획의 수립·평가에 관한 사항
- 사회복지 프로그램의 개발·평가에 관한 사항
- 시설 종사자의 근무환경 개선에 관한 사항
- 시설 거주자의 생활환경 개선 및 고충 처리 등에 관한 사항
- 시설 종사자와 거주자의 인권보호 및 권익증진에 관한 사항
- 시설과 지역사회의 협력에 관한 사항
- 그 밖에 시설의 장이 운영위원회의 회의에 부치는 사항

② 보고사항

- 시설의 회계 및 예산·결산에 관한 사항
- 후원금 조성 및 집행에 관한 사항
- 그 밖에 시설운영과 관련된 사건·사고에 관한 사항

[표 2] 보건복지부령으로 정하는 공동 운영위원회 운영 요건

○ 사회복지사업법 시행규칙 제24조(운영위원회의 설치 및 운영 등) 제2항에 따라 다음 각 호를 모두 만족해야 함

1. 3개 이내의 시설일 것
2. 같은 시·군·구에 있을 것
3. 모두 거주시설이거나 모두 거주시설이 아닌 시설로서 다음 각 목의 구분에 따른 기준에 적합할 것
 - 가. 거주시설 : 거주자 정원이 20명 미만일 것
 - 나. 거주시설이 아닌 시설 : 시장·군수구청장이 시설의 특성, 이용자 수, 시설 규모 등을 고려하여 공동으로 위원회를 두는 것이 필요하다고 인정할 것

※ △△△ 시설코드가 1(노인의료복지시설)과 3(재가장기요양기관)인 경우 승인 없이 공동 운영 가능, △△△ 시설코드가 1(노인의료복지시설)과 2(재가노인복지시설)인 경우 시설당 운영이 원칙

또한 「노인복지법 시행규칙」 제29조(재가노인복지시설의 시설기준 등) 제2항에서 재가복지시설은 시설 운영을 위한 운영규정을 작성하여 관할 지자체에 제출하고, 운영규정에는 운영위원회 설치 및 운영에 관한 사항을 포함하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 △△△△△에서 장기요양기관과 주간보호센터를 함께 운영하는 경우, 두 시설은 각각 독립된 급여제공기관이므로 기관 운영의 투명성·책임성을 확보하기 위해 시설별로 운영위원회를 설치·운영하는 것을 원칙으로 하고, 회의는 시설별 요건을 갖추어 분기별 1회 이상 개최해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ■■■·▼▼·▼▼·▶▶△△△△△ 종합감사 시 시설운영위원회 운영 현황을 확인한 결과, ▼▼△△△△△은 장기요양기관과 주간보호센터 운영위원회를 공동으로 운영하고 있었으며,

두 시설은 서비스 대상, 제공 시간, 이용자 특성 등이 상이하므로 제3자의 합리적 견제와 검토 기능을 확보하도록 위원을 구성하는 것이 타당함에도, 입소자 및 보호자 위원 구성을 장기요양기관의 입소자 및 보호자로만 구성하였습니다.

또한 운영위원회 자료 내에서 주간보호센터 전용 심의·보고사항이 명확히 문서화되지 않거나 누락된 사실이 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

▼▼△△△△△에서는 감사결과를 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▼▼△△△△△△은

- 장기요양기관과 주간보호센터의 시설운영위원회를 공동 운영하는 경우, 시설별 서비스 특성 및 이용자 유형을 반영하여 위원 구성의 대표성과 균형성이 확보되도록 하고, 주간보호센터 관련 심의·보고사항이 누락되지 않도록 별도 안건으로 심의·보고하는 등 위원회를 적정하게 운영하시기 바랍니다. (권고)